



PUTUSAN

Nomor 2831/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BOBI TRI WALUYO KOTE ANAK DARI THOMAS KOTE ISHAK (ALM)**
Tempat lahir : gresik
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Cerme Indah Blok Q / 01 RT. 12 RW. 03 Kel. Betiting Kec. Cerme Kab. Gresik / Perum Grand Cerme blok B7/22 RT. 06 RW. 03 kel. KarangN kec. Cerme Kab. Gresik
Agama : Protestan
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 7 Desember 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 15 Mei 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, Iwan Sumartono, S.E., S.H., M.H., Dkk. Para Advokat pada LBH Pejuang Keadilan Digantara, beralamat di Taman Apsari No. 15-17 Lt.2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2026;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2831/Pid.Sus/2025/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2831/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2831/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BOBI TRI WALUYO KOTE ANAK DARI THOMAS KOTE ISHAK (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin"* sebagaimana Pasal 427 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BOBI TRI WALUYO KOTE ANAK DARI THOMAS KOTE ISHAK (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288;

Dirampas untuk Dimusnakan

- 1 (satu) bendel printout judi online slot pada situs FORWIN77

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BOBI TRI WALUYO KOTE ANAK DARI THOMAS KOTE ISHAK (ALM)** pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2025 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya di waktu lain pada Tahun 2025 bertempat di dalam Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 sekira pukul 20.30 WIB di dalam Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya Terdakwa dengan menggunakan *handphone* merk Oukitel warna hitam milik Terdakwa, bermain judi online slot di situs FORWIN77, dengan cara terlebih dahulu melakukan deposit (top up) sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi DANA, kemudian Terdakwa membuka aplikasi google chorme dan membuka situs FORWIN77.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan login pada situs FORWIN77 menggunakan akun Terdakwa dengan id: Btw721 dan password: @Asdf1234, kemudian pilih menu: slot, pilih: mahjongways, pilih pasang taruhan Rp 400,-, selanjutnya pilih putaran: 30 kali putaran, selanjutnya tekan tombol mulai. Apabila setiap kali putaran tersebut terdapat gambar permainan minimal 6 gambar yang sama atau lebih maka Terdakwa mendapat bonus keuntungan yang nilainya berlipat mulai 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir otomatis di dalam spin / putaran. Terdakwa juga membeli Scatter sesuai dengan harga nilai taruhan. Apabila Terdakwa mendapat kemenangan maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah secara otomatis dan jika mengalami kekalahan maka saldo pada akun Terdakwa akan otomatis berkurang.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Hari Santoso bersama dengan Saksi Ismail Sodikin yang sebelumnya sudah melakukan pemantauan, berhasil melakukan mengamankan Terdakwa ketika berada di Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oukitel warna Hitam dengan nomor IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288 milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat permainan judi online slot dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2831/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebagai taruannya pada situs FORWIN77. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja dalam permainan Judi Online pada situs FORWIN77.

Sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BOBI TRI WALUYO KOTE ANAK DARI THOMAS KOTE ISHAK (ALM)** pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2025 atau setidaknya – tidaknya di waktu lain pada Tahun 2025 bertempat di dalam Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa melakukan judi online slot dengan uang sebagai taruannya dengan cara membuka situs FORWIN77 pada aplikasi google chorme menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan login pada situs FORWIN77 menggunakan akun Terdakwa dengan id : Btw721 dan password : @Asdf1234. Setelah berhasil masuk Terdakwa melakukan Deposit dengan cara TopUp sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa yang dikirim ke situs FORWIN77 yang akan menjadi Saldo taruhan pemain judi online slot.



- Bahwa setelah Deposit berhasil masuk selanjutnya Terdakwa memilih menu Slot dan memilih judi online slot jenis MAHJONGWAYS. Selanjutnya Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) pada setiap putarannya dan memilih putaran otomatis yang akan otomatis berhenti disetiap 30 kali putaran dan memilih tombol mulai. Apabila setiap kali putaran tersebut terdapat gambar permainan minimal 6 gambar yang sama atau lebih maka Terdakwa mendapat bonus keuntungan yang nilainya berlipat mulai 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir otomatis didalam spin/putaran. Terdakwa juga membeli Scatter sesuai dengan harga nilai taruhan. Apabila Terdakwa mendapat kemenangan maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah secara otomatis dan jika mengalami kekalahan maka saldo pada akun Terdakwa akan otomatis berkurang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni Saksi HARI SANTOSO bersama dengan Saksi ISMAIL SODIKIN yang sebelumnya sudah melakukan pemantauan, berhasil melakukan mengamankan Terdakwa ketika berada di Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhannya pada situs FORWIN77. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan Judi Online pada situs FORWIN77 yang Terdakwa mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **BOBI TRI WALUYO KOTE ANAK DARI THOMAS KOTE ISHAK (ALM)** pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2025 atau setidaknya – tidaknya di waktu lain pada Tahun 2025 bertempat di dalam Warung

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2831/Pid.Sus/2025/PN Sby



Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni Saksi HARI SANTOSO bersama dengan Saksi ISMAIL SODIKIN yang sebelumnya sudah melakukan pemantauan, berhasil melakukan mengamankan Terdakwa ketika berada di Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhannya pada situs FORWIN77. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online slot pada situs FORWIN77 dengan uang sebagai taruhannya dengan cara pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan *handphone* merk Oukitel warna hitam milik Terdakwa, bermain judi online slot di situs FORWIN77, dengan cara terlebih dahulu melakukan deposit (top up) sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi DANA, kemudian Terdakwa membuka aplikasi google chorme dan membuka situs FORWIN77.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan login pada situs FORWIN77 menggunakan akun Terdakwa dengan id: Btw721 dan password: @Asdf1234, kemudian pilih menu: slot, pilih: mahjongways, pilih pasang taruhan Rp 400,-, selanjutnya pilih putaran: 30 kali putaran, selanjutnya tekan tombol mulai. Apabila setiap kali putaran tersebut terdapat gambar permainan minimal 6 gambar yang sama atau lebih maka Terdakwa mendapat bonus keuntungan yang nilainya berlipat mulai 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir otomatis di dalam spin / putaran. Terdakwa juga membeli Scatter sesuai dengan harga nilai taruhan. Apabila Terdakwa mendapat kemenangan maka saldo di akun Terdakwa



akan bertambah secara otomatis dan jika mengalami kekalahan maka saldo pada akun Terdakwa akan otomatis berkurang

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni Saksi HARI SANTOSO bersama dengan Saksi ISMAIL SODIKIN yang sebelumnya sudah melakukan pemantauan, berhasil melakukan mengamankan Terdakwa ketika berada di Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya. Setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhannya pada situs FORWIN77. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut
- Bahwa permainan Judi Online pada situs FORWIN77 yang Terdakwa mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARI SANTOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polsek Benowo Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi tim kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya, karena melakukan perjudian online ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyita barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online judi jenis FORWIN77 melalui handphone terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi ISMAIL SODIKIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polsek Benowo Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi tim keplisian pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya, karena melakukan perjudian online ;
- Bahwa kemudian saksi menyita barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online judi jenis FORWIN77 melalui handphone terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya, karena melakukan perjudian online;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2831/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online judi jenis FORWIN77 melalui handphone terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut melalui handphone dengan cara melakukan login pada situs FORWIN77 menggunakan akun Terdakwa dengan id: Btw721 dan password: @Asdf1234, kemudian pilih menu: slot, pilih: mahjongways, pilih pasang taruhan Rp 400,-, selanjutnya pilih putaran: 30 kali putaran, selanjutnya tekan tombol mulai. Apabila setiap kali putaran tersebut terdapat gambar permainan minimal 6 gambar yang sama atau lebih maka Terdakwa mendapat bonus keuntungan yang nilainya berlipat mulai 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir otomatis di dalam spin / putaran. Terdakwa juga membeli Scatter sesuai dengan harga nilai taruhan. Apabila Terdakwa mendapat kemenangan maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah secara otomatis dan jika mengalami kekalahan maka saldo pada akun Terdakwa akan otomatis berkurang;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan kesempatan main judi tersebut untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288;
- 1 (satu) bendel printout judi online slot pada situs FORWIN77;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Warung Kopi Engkok – Engkok an yang beralamat di Jl. Raya Greges Barat 1 No. 45 Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya karena melakukan perjudian online;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2831/Pid.Sus/2025/PN Sby



2. Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan atas diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online judi jenis FORWIN77 melalui handphone terdakwa;
4. Bahwa permainan judi tersebut melalui handphone dengan cara melakukan login pada situs FORWIN77 menggunakan akun Terdakwa dengan id: Btw721 dan password: @Asdf1234, kemudian pilih menu: slot, pilih: mahjongways, pilih pasang taruhan Rp 400,-, selanjutnya pilih putaran: 30 kali putaran, selanjutnya tekan tombol mulai. Apabila setiap kali putaran tersebut terdapat gambar permainan minimal 6 gambar yang sama atau lebih maka Terdakwa mendapat bonus keuntungan yang nilainya berlipat mulai 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir otomatis di dalam spin / putaran. Terdakwa juga membeli Scatter sesuai dengan harga nilai taruhan. Apabila Terdakwa mendapat kemenangan maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah secara otomatis dan jika mengalami kekalahan maka saldo pada akun Terdakwa akan otomatis berkurang;
5. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan kesempatan main judi tersebut untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 618 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa*" dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana yang berbunyi "*Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbutan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana*".



Menimbang, bahwa Pasal 427 Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman pidananya lebih menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan ini membuktikan pasal 427 Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa perjudian adalah permainan di mana pemain mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih besar, yang hasilnya bergantung pada kebetulan/ keberuntungan semata atau keterampilan yang terbatas. Bahwa perbuatan ini bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan karena meresahkan Masyarakat;

Menimbang, bahwa perjudian dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan tanpa izin, terutama karena berpotensi merugikan, menyebabkan kecanduan, dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa melakukan judi online slot dengan uang sebagai tarhuannya dengan cara membuka situs FORWIN77 pada aplikasi google chorme menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan login pada situs FORWIN77 menggunakan akun Terdakwa dengan id : Btw721 dan password : @Asdf1234. Setelah berhasil masuk Terdakwa melakukan Deposit dengan cara TopUp sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa yang dikirim ke situs FORWIN77 yang akan menjadi Saldo taruhan permainan judi online slot;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis FORWIN77 dengan memakai uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permainan judi online dengan tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 427 Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut dan terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, mengenai Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa bahwa permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 427 Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BOBI TRI WALUYO KOTE ANAK DARI THOMAS KOTE ISHAK (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan bermain judi** sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OUKITEL warna Hitam IMEI 1 35128641029287 dan IMEI 2 35128641029288;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel printout judi online slot pada situs FORWIN77;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **09 April 2026**, oleh kami **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ernawati Anwar, S.H., M.H.** dan **Irlina, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Nur'aeni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Advokatnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur'aeni, S.H.